PINHO & ARRUDA FISIOTERAPIA S/S CNPJ nº 01.264.413/0001-46

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE SIMPLES

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas:

LARISSA GOMES PINHO, brasileira, solteira, fisioterapeuta, inscrita no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região – CREFITO-6 sob o nº 187442-F, portadora da Cédula de Identidade RG nº 90998109 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 159.997.325-14, residente e domiciliada na Rua das Jandaias, nº 845, apartamento 302, bairro Fátima, Fortaleza/CE, CEP 60040-160; e

THIAGO PINHO ARRUDA, brasileiro, casado, fisioterapeuta, inscrito no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região – CREFITO-6 sob o nº 203915-F, portador da Cédula de Identidade RG nº 61288515 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 427.084.861-87, residente e domiciliado na Avenida dos Paus-Brancos, nº 1.320, casa 12, bairro Cambeba, Fortaleza/CE, CEP 60822-130;

têm entre si justo e contratado constituir uma sociedade simples pura, de natureza não empresária, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e pelos arts. 997 a 1.038 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO, DA NATUREZA E DA SEDE

A sociedade adota a denominação **PINHO & ARRUDA FISIOTERAPIA S/S** e terá sede na Rua dos Cedros, nº 1.090, salas 204 a 206, bairro Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60150-080.

§ 1º A sociedade constitui-se como sociedade simples pura, de natureza não empresária, sem adotar nenhum dos tipos de sociedade empresária previstos no Código Civil, e terá este contrato inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, nos termos do art. 998 do Código Civil.

§ 2º A sociedade poderá abrir e encerrar filiais ou unidades de atendimento em qualquer parte do território nacional, mediante alteração deste contrato, observado o disposto no art. 1.000 do Código Civil.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto a prestação de serviços de fisioterapia e reabilitação, exercidos pessoalmente pelos sócios, compreendendo a avaliação cinético-funcional, a fisioterapia traumato-ortopédica, neurofuncional, respiratória e desportiva e a execução de programas de reabilitação física e funcional, atividades classificadas no código CNAE 8650-0/04 (atividades de fisioterapia).

Parágrafo único. As atividades compreendidas no objeto social, de natureza intelectual e científica, serão exercidas pessoalmente pelos sócios, regularmente inscritos no CREFITO-6, que assumem a responsabilidade técnica pelos serviços prestados, não constituindo o exercício da profissão elemento de empresa, nos termos do parágrafo único do art. 966 do Código Civil.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

A sociedade iniciará suas atividades na data da inscrição deste contrato no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, assim distribuídas entre os sócios:

Sócio	**Quotas**	**Valor (R$)**	**Participação**
LARISSA GOMES PINHO	40.000	40.000,00	50%
THIAGO PINHO ARRUDA	40.000	40.000,00	50%
TOTAL	80.000	80.000,00	100%

Parágrafo único. Além da integralização de suas quotas, cada sócio obriga-se a prestar pessoalmente à sociedade os serviços profissionais compreendidos no objeto social.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

Os sócios respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais: se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, responderão os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, nos termos do art. 1.023 do Código Civil.

Parágrafo único. Os bens particulares dos sócios não poderão ser executados por dívidas da sociedade senão depois de executados os bens sociais, conforme o art. 1.024 do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA – DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NAS PERDAS

Os sócios participarão dos lucros e das perdas sociais na proporção de suas respectivas quotas, sendo nula qualquer estipulação que exclua algum deles de participar dos lucros e das perdas, nos termos do art. 1.008 do Código Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade compete a ambos os sócios, que somente poderão obrigá-la mediante a assinatura de ambos, cabendo-lhes a representação da sociedade, ativa e passiva, judicial e extrajudicial, e a gestão dos negócios sociais, vedado o uso da denominação social em atividades estranhas ao objeto social, especialmente em avais, fianças e endossos de favor.

Parágrafo único. Os sócios administradores farão jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore, em valor a ser fixado de comum acordo, observada a legislação tributária e previdenciária aplicável.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração e levantarão o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, nos termos do art. 1.020 do Código Civil, sendo os lucros ou as perdas apurados atribuídos aos sócios na forma da Cláusula Sexta.

CLÁUSULA NONA – DA CESSÃO DE QUOTAS

A cessão, total ou parcial, de quotas não terá eficácia quanto ao outro sócio e à sociedade sem a correspondente modificação deste contrato, com o consentimento do outro sócio, a quem fica

assegurado o direito de preferência, em igualdade de preço e condições, nos termos do art. 1.003 do Código Civil.

Parágrafo único. Em razão da natureza do objeto social, somente poderá ingressar na sociedade, a qualquer título, fisioterapeuta regularmente inscrito no conselho profissional competente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO, DA INCAPACIDADE E DA RETIRADA DE SÓCIO

No caso de falecimento ou de incapacidade de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, liquidando-se a quota do sócio falecido ou incapaz, cujo valor será apurado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, e pago aos herdeiros, sucessores ou ao representante legal do incapaz no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos dos arts. 1.028 e 1.031 do Código Civil.

Parágrafo único. O mesmo critério de apuração de haveres será observado na retirada voluntária de sócio, que deverá notificar o outro com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na forma do art. 1.029 do Código Civil, e nos demais casos em que a sociedade se resolva em relação a algum de seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 1.011, § 1º, do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, os sócios assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, destinando-se a primeira ao registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Fortaleza.

Fortaleza/CE, 9 de maio de 2022.

_____ LARISSA GOMES PINHO

_____ THIAGO PINHO ARRUDA

Visto: Natália Brandão Fontes – OAB/CE nº 29.734

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Cartório Alencar – 2º Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Fortaleza (fictício)
Protocolado e registrado sob o nº 97885, no Livro A, em 23/05/2022
Glória Benevides Torquato – Oficial Registradora
Selo digital: RCPJ-FOR-2022-4E1B7C